

JUZGADO CIVIL - CASTILLA

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
PIURA - Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE
SEDE CASTILLA (CALLE LOS
JUNCOS-URB. MIRAFLORES,
MZ.L-06),
Secretario: GUTIERREZ BECERRA
Katherin Vanessa FAU
20529808446 soft
Fecha: 30/04/2026 17:17:42, Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL, D. Judicial: PIURA /

EXPEDIENTE : 00177-2023-0-2011-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CASTILLO DOMINGUEZ TANIA VICTORIA
ESPECIALISTA : KATHERIN VANESSA GUTIERREZ BECERRA
DEMANDADO : JIMENEZ SONDOR, NECSAR JAVIER
PRADO RIVAS, MIRTHA PAOLA
DEMANDANTE : CMAC - HUANCAYO S.A.

RESOLUCIÓN NRO. ONCE (11)

Castilla, 29 de abril del 2026.-

AUTOS Y VISTOS, dando cuenta con los **escritos de cargo N° 2080-2025 y N° 3172-2025**, **agreguese** a los autos, y conforme al estado del proceso, se expide la presente resolución.

I.- ANTECEDENTES:

1. Por escrito con cargo de ingreso N° 2080-2025, la parte ejecutante señala que cumple requerimiento y solicita se dé inicio al remate judicial. Y, por escrito N° 3172-2025 precisa se cumpla con proveer.
2. De fecha En el caso de autos, el auto final se encuentra firme y consentido mediante de resolución N° 07 de fecha 10DIC2024; por lo que habiendo cumplido con adjuntar fotografías del bien in mueble y copia literal del predio materia de ejecución, corresponde proceder a emitir pronunciamiento sobre la convocatoria de remate.

II.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

1. Teniendo en cuenta el pedido de remate efectuado por la parte ejecutante, y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; además se verifica que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12¹ de Ley N° 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el **remate electrónico** a través del aplicativo de **REM@JU** del portal web del Poder Judicial.

¹ **Artículo 12. Condiciones para remate por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes;.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización. (...);

2. Debe señalarse que en caso de ausencia de ofertas por no haberse inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarará desierto.
3. Declarada desierta la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley N° 30229, el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.
4. En caso de no presentarse ofertas en la Segunda Convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.
5. Finalmente, en caso de no haber postores en la Tercera Convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

III. DECISION:

Por las consideraciones expuestas, **SE RESUELVE:**

- 1) **TENER por CUMPLIDO** el requerimiento dispuesto en la Resolución Número Siete, por parte de la ejecutante.
- 2) **CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL – REM@JU** a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble materia de ejecución forzada siguiente:

2.1 DESCRIPCIÓN:

INMUEBLE UBICADO EN CALLE AYACUCHO N° 839-B DEL DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, DE USO RESIDENCIAL, INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11183924 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PIURA

2.2 Porcentaje del predio a rematar: El 100 % de las acciones y derechos.

2.3 Tipo de inmueble: Vivienda.

- 3) **CONVOCAR AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la Primera Convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

4) **CARGAS Y GRAVÁMENES:**

Hipoteca:

- En el Asiento D00003 de la Partida **Nro. 11183924**, de la Zona Registral Nro. I Sede Piura – Oficina Registral Piura, constituyen Hipoteca a favor de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana SA hasta por el monto de S/ 132,432.00 soles.

- En el **Asiento D00004** de la Partida **Nro. 11183924**, de la Zona Registral Nro. I Sede Piura – Oficina Registral Piura, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo S.A., ha adquirido en condición de CESIONARIA la titularidad de la garantía hipotecaria inscrita en el asiento D00003 de la presente partida, otorgada en su momento por la ahora Cedente, según acuerdo de cesión de derechos, entre otras, en mérito a la escritura pública N° 2230 de fecha 14 de mayo del 2022.

- 5) **VALOR DE TASACION:** Tasación Comercial que obra en el testimonio de compra venta de bien inmueble y crédito hipotecario - asciende a la suma de **S/. 165,540.10 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 10/100 SOLES)**.
- 6) **PRECIO BASE DEL REMATE:**
 - 6.1 **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación asciende a la suma de: **S/. 110,360.07 (CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 07/100 SOLES)**.
 - 6.2 **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **S/ 93,806.06 (NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 06/100 SOLES)**.
 - 6.3 **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: **S/. 79,735.15 (SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 15/100 SOLES)**.
- 7) **OBLAJE:** Los postores deberán cumplir con lo siguiente:
 - 7.1 Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229; y,
 - 7.2 Adjuntar el arancel judicial por participación de remate de inmueble.
- 8) **PUBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN** de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley Nro. 30229 y su reglamento, **una vez de haber quedado firme la presente resolución** al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.
- 9) **FIJESE por única vez el Cartel en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble materia de litis** por parte del personal adscrito al juzgado o Notificador Judicial según corresponda, en forma oportuna y bajo responsabilidad.
- 10) **NOTIFÍQUESE.**